

한국전력공사 상임감사위원

개선 · 경고(주의) 요구

제 목 : [8] 하드웨어 하자담보책임기간 적용 잘못

소 관 부 서 : ICT기획처

조 치 부 서 : 인사처, ICT기획처

내 용

1. 업무 개요

ICT기획처는 시스템 관련 하드웨어 및 소프트웨어를 구매 시 품질보증을 위하여 계약서에 설비별 하자담보책임기간을 명시하고 사전 공고 후 상생조달처에 구매를 요청하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「ICT 업무처리지침」(별표 14)에 따라 하자담보책임기간은 구매와 공사(용역 포함), 하드웨어와 소프트웨어를 구분하여 적용하여야 하고, 공종별, 물품별로 세분화하여 적용하게 되어 있다.

[표 1] 별표 14. 하드웨어 및 소프트웨어 하자담보책임기간

구분	물품별	하자담보책임기간
하드웨어	중형서버 등	납품 후 1년
	데이터저장장치(ARRAY)	납품 후 2년 3개월
	LAN HUB, SWITCH 등	납품 후 2년 3개월
	보안감시설비	납품 후 2년 3개월

구분	물품별	하자담보책임기간
	정보보호설비	납품 후 2년 3개월
	SCADA주설비	납품 후 2년 6개월
	지하전력구 정보통신설비 (이하 생략)	납품 후 2년 3개월 (이하 생략)
소프트웨어	소프트웨어	납품 후 1년

또한 “’23년~’24년 ICT분야 업무위탁용역 계약특수조건” (첨부 9)에 보면 한전KDN(주)에 위탁하여 운영 중인 설비의 위탁보수비는 [표 2]와 같이 하자담보 책임기간에 따라 비용을 다르게 지급하게 되어 있다.

[표 2] ICT 업무위탁용역 계약특수조건

- 무상유지보수 기간인 경우
 - 해당기기 설계단가 × 운영일수/계약일수 × 낙찰률 × 하자담보책임기간 지급률(81.59%)
- 무상유지보수 기간이 아닌 경우
 - 해당기기 설계단가 × 운영일수/계약일수 × 낙찰률

그리고 「계약업무집행지침」 제66조에 따르면 물품의 제조(가공) 또는 구매 계약을 할 때에는 물품종류별 하자담보책임기간은 자재청구부서의 요청에 따라 정하도록 되어 있다.

따라서 ICT기획처는 시스템 관련 하드웨어 등을 도입 시 H/W, S/W, 물품별로 하자담보책임기간을 구분하여 발주하고, 이에 ICT운영처는 도입된 H/W, S/W를 위탁운영 시 하자담보책임기간을 반영하여 위탁 용역비용을 지급하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ‘영업배전정보시스템 4.0 인프라 확대 구축사업’(이하 ‘영배4.0인프라 확대구축사업’ 이라 한다) 등 동일시기에 발주된 5건의 구매내역을 확인한 결과, [표 3]과 같이 사전 공고 시 하드웨어 중 중형서버 1년, 서버를 제외한 데이터 전송장치 등은 2년 3개월, 소프트웨어는 1년으로 하는 하자담보책임기간을 적용 하여야 함에도 일괄 1년으로 적용한 사실이 확인되었다.

[표 3] “영배4.0 인프라 확대 구축사업”과 동일시기 사업 하자기간 적용 현황

구매 사업명	입찰 공고일	사전공고(하자기간)	담당자
대전센터 비전력분야 구축 사업	'21. 6. 24.	1년	&♥♣
대전센터 전력분야재해복구시스템 구축 사업	'21. 6. 24.	1년	&♥♣
클라우드 인프라 네트워크 구축 사업(S/W없음)	'21. 10. 20.	1년	☐☐☐
클라우드 인프라 구축 사업	'21. 10. 20.	1년	☐☐☐
영배4.0 인프라 확대 구축사업	'21. 10. 26.	1년	***

자료: 시스템 사업별 사전 공고문 발체

그 결과 ‘영배4.0 인프라 확대 구축사업’ 등 2건의 사업은 [표 4]와 같이 하드웨어의 하자담보책임기간을 2년 3개월에서 1년으로 잘못 적용하여 하자담보 책임기간의 지급률 81.59%를 적용받지 못한 결과 80백만 원의 추가적인 위탁 비용이 발생하였다.

[표 4] 시스템 하드웨어 구매사업 하자기간 오적용 현황

사업명	대상자재	납품일	하자담보 책임지급률 (미적용 기간)	추가위탁비용	담당자
영배 4.0 인프라 확대 구축사업	저장장치 등 7종	'22. 3. 10.	'23. 3. 10.~'24. 6. 10. (1년 3개월)	77,933,565원	***
ICT대전센터 재해 복구시스템 구축사업	저장장치 등 4종	'22. 8. 20.	'24. 4. 15.~'24. 11. 20. (7개월)	2,458,583원	&♥♣

주: 대상자재는 서버를 제외한 데이터저장장치 등 하드웨어 설비임

자료: 사전공고문 일부 발체 및 재구성

따라서 「ICT업무처리지침」에 세부적인 하드웨어의 하자담보책임기간 기준이 2년 3개월로 명확하게 명시되어 있음에도 하자담보책임기간을 잘못 적용하여 회수가 불가한 사손을 발생시킨 업무 담당자들에게는 이에 상응하는 신분상 조치가 필요하다.

이에 대하여 ‘영배4.0 인프라 확대 구축사업’의 구매를 담당 한 ICT기획처 *** (3)은 “ICT업무처리지침이 ’20. 12. 8. 개정되어 현재의 하자담보책임기간 기준이 명시되어 있음에도 이를 인지하지 못한 채 본 사업의 일부 품목에 대하여 위 규정을 적용하지 못하였다고 인정하였으나, 동일시기에 발주한 5건의 구매 사업들도 하자담보책임기간을 일괄 1년으로 잘못 적용하였으며, 행정안전부 주관의 일부 범정부 사업들도 하드웨어와 소프트웨어 동일 1년의 하자담보책임 기간을 명시하고 있음을 고려하여 달라.”라고 답변하였다.

이러한 동일시기에 발주한 5건의 사업에 대하여 하자담보책임기간을 일괄 1년으로 적용했다는 *** (3)의 주장을 추가 확인한 결과, [표 5]와 같이 요청부서의 사전공고는 모두 1년으로 잘못 공고되었으나, ‘클라우드 인프라 구축 사업’ 등 2건의 구매는 입찰공고(본공고), 최종계약 단계에서 상생조달처의 계약담당자에 의해 적정하게 변경(1년→2년 3개월)되었다.

[표 5] 구매사업별 하자담보책임기간 변경 내역

구매 사업명	하자담보책임기간			하자기간 적정여부 (서버 외 하드웨어)	담당자
	사전공고	입찰공고	최종계약		
대전센터 비전력분야 구축 사업	1년	1년	1년	부적정	&♥
대전센터 전력분야 재해복구시스템 구축 사업	1년	1년	1년	부적정	&♥
클라우드 인프라 네트워크 구축 사업(S/W없음)	1년	2년 3개월	2년 3개월	적정	☐☐☐
클라우드 인프라 구축 사업	1년	1년	2년 3개월	적정	☐☐☐
영배4.0 인프라 확대 구축사업	1년	1년	1년	부적정	***

자료: 구매 사전 공고 및 구매계약서 재구성

이에 대하여 해당 5건의 구매업무를 진행한 상생조달처 계약담당자 ■■■(4)에게 확인한 결과, “계약업무집행지침상 자재청구부서의 요청에 따라 사전 공고 시의 하자기간으로 계약을 진행하는 것이 맞지만 IT관련 하드웨어는 통상 2년 3개월의 하자기간을 적용하는 것이 업무기준과 사익에 부합한다 판단하여 본인이 인지한 2건의 사업의 경우 사전 공고 이후 구매계획 수립 및 계약단계에서 발주부서와 협의 등을 통하여 하자담보책임기간을 변경하였다.”라고 소명하였다.

따라서 ICT설비의 하자담보책임기간에 대하여 명시된 「ICT업무처리지침」(’20. 12. 8. 개정)은 폐지된 「정보통신설비운영지침」과 「IT업무처리지침」을 통합한 것으로 하자담보에 대한 부분이 「정보통신설비운영지침」에 기인하여 반영되었다는 점을 볼 때 *** (3)은 IT직군으로 입사하여 「정보통신설비운영지침」에 대한 인지가 부족해 보일 여지는 있으나, 해당 기준의 개정일이 5년 이상 경과한 점 등을 고려해 볼 때 *** (3)의 주장을 받아들이기는 어렵다.

한편 ‘대전센터 전력분야 재해복구시스템 구축 사업’ 구매를 담당한 ICT 기획처 &♥♣(3, 現 2, NNN)은 소프트웨어사업 발주 규정에 따라 「소프트웨어 진흥법」 제60조(소프트웨어사업의 하자담보책임)과 정보통신산업진흥원¹⁾의 이행권고로 하자담보책임기간을 1년으로 판단하였다고 답변하였다.

그러나 「소프트웨어진흥법」 제60조는 S/W사업에 대해서만 하자담보책임 기간을 1년으로 규정하고 있으며, &♥♣(3)이 주장하는 정보통신산업진흥원의 이행권고 또한 S/W사업은 1년, S/W와 다른 사업이 혼재된 사업은 S/W사업만 1년을 적용(H/W별개)하게 되어 있으므로 &♥♣(2)의 주장은 타당하지 않다.

따라서 「ICT 업무처리지침」에 세부적인 하드웨어의 하자담보책임기간 기준이 2년 3개월로 명확하게 명시되어 있음에도 하자담보책임기간을 잘못 적용하여 회수가 불가능한 사손을 발생시킨 업무 담당자들에게는 이에 상응하는 신분상 조치가 필요하다.

한편 「ICT 업무처리지침」 별표14에는 각 H/W별 하자담보책임기간은 도입 설비의 물품별, 시스템별로 구분되어 있으나 영업배전정보시스템의 경우 별도 시스템으로 구분되어 있지 않아 현재 기준상 동일한 서버라 하더라도 영업배전 정보시스템용 서버만 하자담보책임기간을 1년으로 적용하는 것은 불합리하므로 다른 시스템의 하자담보책임기간(2년 3개월)을 참고하여 관련 기준을 개정할 필요가 있다.

1) 과학기술정보통신부 산하의 기관으로 정보통신산업 정책연구 및 정책수립 지원

[표 6] 설비 하자담보책임(품질보증)기간 예시

물품별, 시스템별 구분		하자기간
동일서버 등 동일 하드웨어	해당 시스템인 경우	
	- 계통정보감시장치	2.3년
	- 전자교환설비	2.3년
	- 계통운영통신시스템	2.3년
	시스템 분류에 없는 경우*	영배시스템에 해당
	- 중형서버	1년
	- LAN,HUB,SWITCH 등	2.3년
	- 데이터저장장치	2.3년

자료: 「ICT 업무처리지침」 발췌

관계부서 의견 및 검토

「ICT 업무처리지침」의 제·개정을 담당하는 ICT기획처 ♠★▼(3)은 “ICT 업무처리기준의 하자담보책임기간의 기준에 대하여 동일 서버가 어떤 시스템에 적용되는지에 따라 하자담보책임기간에 차이가 발생(1년~2년 6개월)할 수 있으므로 기준 개정이 필요하다.”라고 감사자의 의견에 동의하였다.

조치할 사항

인사처장은

- ① 하자담보책임기간을 잘못 적용하여 위탁비용 증가로 사손을 초래한 *** (3)에게 경고를 촉구하여 주시고, (경고)
- ② *** (3)의 행위에 대한 검토 및 관리를 소홀히 한 직상위자 ◇◁◆(1)에게 주의를 촉구하여 주시기 바라며, (주의)
- ③ 하자담보책임기간을 잘못 적용하여 위탁비용 증가로 사손을 초래한 &♥♣(2)에게 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다. (주의)

【관련자】

*** (경고)

차 장(現 부장) &♥♨(주의)

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	소관부서	조치부서
8	개 선 [1]	-	경 고 [1] 주 의 [2]	ICT기획처	인사처 ICT기획처